

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

「해양이용영향평가대행자 사업수행능력 세부평가기준」

◇ 제 · 개정 이유

지속적으로 증가하고 있는 해양이용·개발사업에 대한 사전 해양환경성 검토와 사후 관리·감독을 체계적으로 수행하기 위하여 「해양환경관리법」에서 규정하던 해역이용협의 및 해역이용영향평가 제도에 관한 사항을 분리하면서 그 명칭을 해양이용협의 및 해양이용영향평가 제도로 변경하고, 해양이용영향평가등의 작성을 대행하게 하려는 때에는 이에 참여하려는 평가대행자의 사업수행능력평가 내용이 신설되는 등 「해양이용영향평가법」이 제정(법률 제19910호, 2024. 1. 2. 공포, 2025. 1. 3. 시행)됨에 따라, 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 목적(제1조)

- 행정규칙 제정 목적

나. 사업수행능력 세부평가기준 적용범위 및 참가자격(제2조)

- 사업수행능력 세부평가기준의 적용범위, 세부평가 참가자격 등을 규정

다. 사업수행능력 세부평가의 기준, 세부평가기준안 작성절차(제3조~제4조)

- 해양이용영향평가대행자의 사업수행능력 세부평가지, 평가항목·배점·평가방법 등에 관한 사항을 규정, 해양이용영향평가등의 대행업무 입찰 공고시 사업수행능력 세부평가기준안 작성절차·공고 등에 관한 사항을 규정

라. 사업수행능력 세부평가서류 확인, 평가결과 공개, 이의제기 등(제5조~제8조)

- 입찰참여업체가 제출한 사업수행능력 세부평가서류의 평가, 평가결과의 공개·이의제기, 사업수행능력 세부평가 평가위원회의 구성·운영에 관한 사항 등을 규정

마. 낙찰자 결정 및 계약, 재검토기한(제9조~제10조)

- 낙찰자의 결정 및 계약방식 등에 관한 사항, 행정규칙의 재검토기한 등을 규정